

일련번호	03	감사자	행정4급 & & &		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 잔지 무상양여 대상 부적정

소 관 부 서 ▽▽▽▽처

조 치 부 서 ▽▽▽▽처

내 용

1. 업무 개요

▽▽▽▽처는 단지사업 등에서 발생한 잔지를 「단지사업잔지관리기준」에 따라 관리·처분중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「단지사업잔지관리기준」 제11조(무상양여)에 의거, 잔지관리담당부서의 장은 해당 잔지가 실제 공공용지 등으로 이용되며 공부 및 무상양여 근거서류를 잔지 주관부서의 장에게 제출하여 승인을 얻은 경우 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 양여할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

▽▽▽▽처는 ○○○○처-4107(2023.11.14.)에 따라 ◀◀시 ▶▶구 ♡♡♡동 소재 3필지를 아래 [표]와 같이 ◇◇◇◇◇공사에 양여하였다. 그러나 「단지사업잔지 관리기준」에 따라 잔지 무상양여의 대상은 국가 또는 지방자치단체에 한정되기 때문에, 해당 3필지를 공공기관인 ◇◇◇◇◇공사에 양여한 것은 부적정하다.

[표] ▽▽▽▽처가 ◇◇◇◇◇공사에 무상양여한 잔지현황

주 소	지목	공부면적
◀◀시 ▶▶구 ♡♡♡동 567-3	답	39㎡
◀◀시 ▶▶구 ♡♡♡동 568-1	답	68㎡
◀◀시 ▶▶구 ♡♡♡동 569-1	답	116㎡

자료 : 감사 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토결과

▽▽▽▽처는 ◀◀시 ▶▶구 ♡♡♡동 3필지는 구거의 범면으로 민원해소 차원에서 무상양여를 검토하였으며, 당초 협의했던 ◀◀시의 의견을 바탕으로 농업 생산기반시설(용수로)을 실질 관리하는 ◇◇◇◇◇공사를 적정 관리기관으로 파악 하여 무상양여했다는 의견을 제시했다.

그러나 ◇◇◇◇◇공사는 「단지사업잔지관리기준」에 따른 국가나 지방자치 단체가 아니며, 민원해소가 필요하였다면 사규 주관부서인 수변기획처의 해석을 받은 후 무상양여를 진행하여야 했다.

조치할 사항 ▽▽▽▽처장은 향후 잔지 무상양여 시 「단지사업잔지관리 기준」을 준수하시기 바랍니다. **(통보)**